



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 00001868 2025

Tocache, 30 JUN 2025

VISTO, el Expediente Administrativo Nº 016-2025642726, que contiene el Memorando Nº 632-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. Nº 045-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe Nº 0126-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM, Informe Nº 386-2023- HHP/EML-CSJSM Y demás documentos que obran en el Expediente Judicial Nº 00194-2014-0-2209-JM-CI-01, en un total de Sesenta y Cinco (65) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.



Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.



Que mediante casación Nº 6871-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley Nº 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley Nº 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal Nº 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe Nº 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de



Resolución Directoral Nº 000018682025

multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, con **Nota Informativa Nº 045-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 10 de junio del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, emite opinión respecto al expediente administrativo Nº **016-2025642726** y Expediente Judicial Nº **00194-2014-0-2209-JM-CI-01**, a favor del Administrado **ZENON GONZALES INDAMA**, RECOMIENDA que se proceda con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el informe Pericial Nº **386-2023- HHP/EML-CSJSM** de fecha 18 de octubre del 2023, esto es la suma de **Sesenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 92/100 soles (S/ 63,269.92)** e Intereses Legales la suma de **Treinta y cuatro mil Seiscientos Setenta con 54/100 soles (S/ 34,670.54)** haciendo un total de **Noventa y Siete Mil Novecientos Cuarenta con 46/100 soles (S/ 97,940.46)**.

Que mediante Oficio Nº **2457-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM** de fecha 4 de junio del 2025, la Procuraduría Pública Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial Nº 20 de fecha 06 de febrero del 2024, **REQUIERE** a la **Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga** a fin de que se cumpla con **EFFECTUAR LA LIQUIDACIÓN** de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, mediante Resolución directoral regional Nº **1486-2025 GRSM/DRE** de fecha 5 de mayo del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural Nº 00271-2021 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 6 de julio del 2021, **autoriza** a la Oficina de Administración de la UGEL Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial Nº 20 de fecha 6 de febrero de 2024, asignada en el Expediente Judicial Nº **00194-2014-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el juzgado Mixto- Sede Tocache





Resolución Directoral N° 000018682025

Que, con Resolución Directoral N° 0271-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 6 de julio de 2021, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ZENON GONZALES INDAMA**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (Integra), en aplicación del DS N° 051-91 -PCM, artículo 8° Inciso b), la suma de **Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 62/100 soles (S/ 12,489.62)**;

Que, Con Resolución Judicial N° 20, de fecha 6 de febrero 2024 el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve declarar **NULA** La Resolución Jefatural N° 0271-2021 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 6 de julio del 2021, Declara INFUNDADA la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe N° 386-2023- HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023, **REQUIERE** a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, a fin de que cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe Pericial N° 386-2023- HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00194-2014-0-2209-JM-CI-01, a favor del demandante **ZENON GONZALES INDAMA**, identificado con DNI N° 05323218, el pago de la suma del monto calculado en el informe Pericial N° 386-2023- HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023, la suma de **Sesenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 92/100 soles (S/ 63,269.92)** e Intereses Legales la suma de **Treinta y cuatro mil Seiscientos**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 00001868 2025

Que, con Memorandum Nº 634-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, en atención a los documentos de la referencia y en cumplimiento al Expediente Judicial Nº 00194-2014-0-2209-JM-CI-01, AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN, el reconocimiento como reintegro por Concepto de Preparación de Clases y Evaluación e Interés Legales, el monto calculado en el Informe Pericial Nº 386-2023- HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023,

Que, el demandante **ZENON GONZALES INDAMA** interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial Nº 00194-2014-0-2209-JM-CI-01, mediante **sentencia** contenida en la Resolución Nº 08 de fecha 15 de diciembre del 2015 por el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve declarar **fundada** la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por el demandante contra la UGEL Tocache por consiguiente declarase NULA la Resolución Directoral UGEL Tocache Nº 967 de fecha 8 de julio del 2014 y de la Resolución Directoral Regio al Nº 2640-2014-GRSM/DRESM, de fecha 15 de octubre del 2014, **Ordenó** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, antes Oficina de Operaciones de la **Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga**, EMITA nueva resolución administrativa, disponiendo se pague a **ZENON GONZALES INDAMA** la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración Total (Íntegra). que se **reconozca** al demandante cuantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley, le reconoce dicho beneficio, hasta el 25 de noviembre año 2012; debiendo descontarse los montos pagados que ha percibiendo, La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución Nº 12 de fecha 30 de setiembre de 2016, que **CONFIRMA** la sentencia, contenida en la Resolución Nº 08 de fecha 15 de diciembre del 2015, que declara fundada la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por **ZENON GONZALES INDAMA**, contra los demandados, **en consecuencia ordena** que la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 — Educación — Alto Huallaga (UGEL Tocache), emita nueva resolución, disponiendo se pague al demandante Zenón Gonzales Indama, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración íntegra o total del accionante, correspondiente al periodo del 20 de mayo al 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012; Así como el reconocimiento del pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91- CM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio conforme al periodo señalado; Con Resolución Nº 18 de fecha 22 de agosto 2023, corre traslado a las partes el Informe pericial Nº 386-2023- HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín.





Resolución Directoral N° 00001868 2025

Setenta con 54/100 soles (S/ 34,670.54) haciendo un total de Noventa y Siete Mil Novecientos Cuarenta con 46/100 soles (S/ 97,940.46). disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra del demandante, y el pago de los reintegros Legales generados por la indebida aplicación del Decreto supremo número 051-91-PCM, correspondiente al periodo del 20 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012; debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 08 de fecha 15 de diciembre de 2015, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 20 de fecha 6 de febrero de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
ZENON GONZALES INDAMA	N° 00194-2014-0-2209-JM-CI-01,	N° 386-2023- HHP/EML-CSJSM .	S/ 63,269.92	S/ 34,670.54	S/ 97,940.46



ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 0271-2023 de fecha 8 de julio del año 2021 reconocido a favor de **ZENON GONZALES INDAMA** en aplicación del DS.051-91-PCM. Y declarada **NULA** con resolución N° 20 del 6 de febrero del 2024. Y artículo primero que resuelve la RDR, N° 1486-2025-GRSM/DRE del 5 de mayo del 2025.



ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Dr. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

